

CONTRATO DE TRABALHO A TERMO INCERTO

KOTRIK INDUSTRIAL, UNIPessoal LDA, contribuinte nº 515660710, com sede na Rua S. Tome e Príncipe, 267, 4430-228, Vila Nova de Gaia, daqui em diante designado por 1º Outorgante e por empresa,

E

DIEGO ALEJANDRO YANES FAJARDO, nascido em 13/03/1991, NISS 12174798567, NIF 324546262, residente na Carrer Sant Miquel, 108, Piso 1-4, 08320 - El Masnou, Barcelona, daqui em diante designado de 2º Outorgante e por trabalhador.

PRIMEIRA

MONTADOR, para exercer as funções inerentes a essa categoria, bem como outras afins ou funcionalmente ligadas, podendo ainda exercer temporariamente outras atividades não compreendidas na atividade contratada dentro dos termos legais.

SEGUNDA

O 1º Outorgante em cumprimento com o srt. 42º, nº1 do CCT, justifica o termo com o art.35, nº21 – Execução, direção ou fiscalização de trabalhos de construção civil, obras públicas, montagens e reparações industriais, em regime de empreitada ou em administração direta, bem como os respectivos projetos ou outra atividade complementar de controlo e acompanhamento.

TERCEIRA

O 2º outorgante desempenhará a atividade profissional para prestar o serviço relativo à função para o qual é contratado nas instalações da empresa e em suas respectivas obras no território europeu, ficando desde já conhecida ao 1º Outorgante a faculdade de transferir o 2º Outorgante para instalações que possua, ou venha a possuir, localizada em zona geográfica diferente das atuais, inclusive em outros países.

QUARTA

A remuneração bruta do 2º Outorgante é de 850,00€ (Oitocentos e cinquenta euros). A este valor acresce as ajudas de custo que serão pagas pelo 2º Outorgante e reembolsadas pelo 1º Outorgante.

QUINTA

A jornada laboral do 2º Outorgante será de 40 horas semanais, divididas da seguinte forma: de segunda a sexta-feira 8 horas diárias trabalhadas, cabendo ao 1º Outorgante a determinação das horas do início, término e intervalos de descanso, de acordo com disposições legais e internas aplicáveis.

SEXTA

Devido às funções específicas do 2º Outorgante, este compromete-se a prestar o seu trabalho fora do respectivo horário normal sempre que para tal seja solicitado.

SÉTIMA

O 2º Outorgante aceita, desde já, prestar a sua atividade em regime adaptabilidade ou em regime de banco de horas, nas condições vigentes na empresa (banco de horas, 4 horas diárias, 60 horas semanais e o máximo de 200 horas mensais. Comunicar com 5 dias de antecedência).

OITAVA

Entrada em vigor 23 de fevereiro de 2024.

NONA

A empresa está obrigada a ter um sistema de avaliação de desempenho.

DÉCIMA

O 2º Outorgante passará por um período experimental determinado pelo 1º Outorgante, caso o 2º Outorgante não atenda as condições técnicas referente ao cargo pelo qual foi contratado, o presente contrato será encerrado sem a necessidade de aviso prévio, não havendo direito a qualquer indenização.

DÉCIMA PRIMEIRA

O trabalhador que seja descolado para países da U.E, que não Portugal, por um período superior a um mês será pago em euros, previsivelmente trabalhará 85 dias no estrangeiro, cuidado de saúde serão prestados através do cartão europeu de saúde do 2º Outorgante.

DÉCIMA SEGUNDA

O presente contrato caducará com a comunicação ao trabalhador de cessão do mesmo, com antecedência mínima de 7, 30, ou 60 dias, conforme o contrato tenha durado até 6 meses, de 6 meses a 2 anos ou por um período superior. Fica acordado entre ambas as partes que nos termos do contrato de trabalho, o 2º Outorgante tem por obrigação apresentar-se nas instalações do 1º Outorgante afim de regularizar toda a documentação legal relativa a cessação do contrato de trabalho.

DÉCIMA TERCEIRA

O direito a férias rege-se pelo CCT para indústria metalúrgica e metalomecânica.

DÉCIMA QUARTA

Sempre que a não comparecência do 2º Outorgante venha a gerar custos adicionais á empresa, esses custos serão importados ao 2º Outorgante, caso o 2º Outorgante tome a decisão de rescindir o presente contrato, a empresa deverá ser comunicada ao menos com 15 dias de antecedência, caso isso não aconteça o 2º Outorgante deverá pagar ao 1º Outorgante uma coima no valor 1.000,00€ (Mil euros).

DÉCIMA QUINTA

Confidencialidade e não concorrência, pelo exercício das suas funções, o segundo outorgante terá acesso a um conhecimento detalhado de todas as atividades desenvolvidas, segredos de negócio, adquirindo um «know-how» específico do Grupo a que pertence ao primeiro outorgante, bem como a um conjunto de informações confidenciais relacionadas com a organização e gestão do Grupo que se revestem de grande importância;

As partes, de comum acordo, decidiram estabelecer as condições em que o segundo outorgante se obriga ao cumprimento de uma obrigação de não concorrência após a cessação do seu contrato de trabalho que o vincula ao primeiro outorgante, através da celebração do presente contrato.

Tendo em consideração a natureza das suas funções profissionais, o segundo outorgante obriga-se, após a cessação do presente contrato de trabalho, por qualquer motivo, a não:

- a) Desenvolver, por conta própria ou alheia, atividades concorrentes com o primeiro outorgante ou de qualquer sociedade ou empresa do Grupo a que a mesma pertence;
- b) Angariar, solicitar ou estabelecer contactos ou atrair para qualquer negócio que possa concorrer com o primeiro outorgante, ou de qualquer sociedade ou empresa do Grupo a que a mesma pertence, quaisquer terceiros que sejam ou tenham sido seus clientes e/ou trabalhadores;
- c) Participar ou ser parte interessada, direta ou indiretamente, em qualquer atividade ou negócio semelhante ou concorrente com a atividade e/ou os negócios do primeiro outorgante, ou de qualquer sociedade ou empresa do Grupo a que a mesma, pertence.

Esta obrigação de **não concorrência** vigora durante um período de 02 (dois) anos após a finalização da vigência do contrato entre o primeiro outorgante e o segundo outorgante, caso o segundo outorgante descumpra com as cláusulas do presente contrato, o segundo outorgante terá que pagar mensalmente ao primeiro outorgante durante 02 (dois) anos o valor do salário do primeiro outorgante descrito nesse contrato.

DÉCIMA SEXTA

As partes atribuem competência a dirimir qualquer conflito que possa advir do presente contrato ao tribunal de Trabalho da Comarca de Vila Nova de Gaia.

Vila Nova de Gaia, 23 de fevereiro de 2024.

1º OUTORGANTE

(Direção)

2º OUTORGANTE

(Trabalhador)

KOTRIK INDUSTRIAL
PT515660710
Rua São Tomé e Príncipe, 267
4430-228-Vila Nova de Gaia

TERMO DE CONHECIMENTO E RESPONSABILIDADE

- 1) Declaro que li com atenção e que estou ciente das 16 cláusulas presentes no contrato.
- 2) Pagamento de salário é realizado todo dia 15 de cada mês.
- 3) A empresa deixa informado ao trabalhador que o mesmo deve ser responsável, limpo e organizado em quanto estiver alojado em qualquer alojamento disponibilizado pela empresa, caso a empresa tenha algum custo por falta de comprometimento por parte do trabalhador nesse sentido, esse custo será repassado ao trabalhador.
- 4) É extremamente proibido por parte do trabalhador levar para o alojamento qualquer pessoa sem a autorização prévia da empresa, exemplo: não pode levar mulher, filhos, amigos etc... Caso isso venha acontecer será descontado 500€/mês do trabalhador.
- 5) É extremamente proibido fumar dentro dos alojamentos fornecidos pela empresa.
- 6) É extremamente proibido levar embora qualquer objeto pertencente aos alojamentos fornecidos pela empresa, caso isso aconteça o trabalhador será desligado da empresa sem direito a qualquer indenização, sendo considerado roubo.
- 7) O trabalhador declara estar ciente que enquanto estiver alojado nos alojamentos da empresa, que utilizará de maneira responsável os fornecimentos de água, luz e gás, caso seja comprovado que os gastos foram exagerados e utilizados de maneira irresponsável, esses gastos serão repassados ao trabalhador, portanto fica o alerta: "ao sair para trabalhar, não deixa as luzes acesas, calefação ligada e nem torneiras abertas".
- 8) Sempre que o trabalhador precisar se afastar do trabalho (família, banco, documentação etc..) a empresa deverá ser comunicada no mínimo 05 dias de antecedência, caso a empresa não seja comunicada, será considerado abandono de trabalho e será aplicada uma multa no valor de 300€. Portanto, sempre que precisar resolver problemas particulares comunique ao setor administrativo (+34 653 48 13 92) da Kotrik Industrial.
- 9) Após o encerramento do contrato, o trabalhador deverá fazer a devolução dos uniformes e dos EPI's fornecidos pela empresa.
- 10) Caso o trabalhador venha a ser dispensado por não demonstrar a experiência exigida para o cargo pelo qual foi contratado, a Kotrik Industrial não assumirá nenhum gasto.

Data e assinatura do trabalhador:
